



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yunor Baunsele alias Yunor Anak Dari Gesper Baunsele;**

Tempat lahir : Taeneke;

Umur/tanggal lahir : 20 Th/ 27 Juli 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Taeneke RT. 13 RW. 06 Desa Poli Kec. Santian Kab. Timor Tengah Selatan atau Mess PT. Tridaya E.10 RT.01 RW.00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Belum/tidak;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yunor Baunsele alias Yunor Anak Dari Gesper Baunsele** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 354 ayat (1) KUHP Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Yunor Baunsele alias Yunor Anak Dari Gesper Baunsele** selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang LK 25 centimeter dan ujungnya runcing dan terbuat dari besi gagang melengkung dan dilit lakban warna kuning serta sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna kuning dan hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans biru merek X-GOSS

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemeja lengan panjang warna hijau dengan merek quicksilver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa YUNOR BAUNSELE alis YUNOR anak dari GESPER BAUNSELE pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 21:00 Wita terdakwa bersama dengan saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur ke pasar malam yang ada di wilayah kec. kaubun, selanjutnya terdakwa dan saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO sempat meminum 1 (satu) botol yang baru saja dibeli bersama-sama, selanjutnya setelah selesai meminumnya terdakwa dan saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO pergi ke rumah saksi RIDSON NEONSAE yang berada di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur sembari membawa sisa 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur, sesampainya terdakwa dan saksi PATRIS LEO disana bertemu dengan saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDSON NEONSAE, saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO, saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM duduk bersama untuk meminum sisa 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur yang terdakwa bawa, selanjutnya sekitar pukul 23:00 wita saat lampu dipadamkan saksi PATRIS LEO dengan alasan yang tidak jelas marah-marah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt.



kepada terdakwa dan memukulkan 1 (satu) batang kayu ulin kepada terdakwa sehingga merasa marah dan langsung pulang kerumah terdakwa yakni di rumah saksi YOSTI BAUNSELE anak dari GASPER BAUNSELE yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kemudian terdakwa menyimpannya di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali menuju ke tempat saksi RIDSON NEONSAE, saksi PATRIS LEO, saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM berada dengan diikuti oleh saksi YOSTI BAUNSELE anak dari GASPER BAUNSELE, sesampainya disana terdakwa langsung melihat ada saksi RIDSON NEONSAE, saksi PATRIS LEO, kemudian terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kepada saksi PATRIS LEO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan sebelah kiri saksi PATRIS LEO sehingga saksi PATRIS LEO melarikan diri dan diamankan oleh saksi RIDSON NEONSAE, selanjutnya terdakwa menuju ke dapur rumah tempat saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM berada, setelah itu terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kepada saksi EDISON BEI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut saksi bagian kiri dan ketiak bawah sebelah kiri saksi EDISON BEI hingga mengeluarkan darah dan usus saksi EDISON BEI yang menyebabkan saksi EDISON BEI mencoba melarikan diri dengan memegang perutnya dan terjatuh, setelah itu terdakwa mengejar korban EFRAIM dan langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kepada korban EFRAIM sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut bagian sebelah kiri korban EFRAIM hingga korban EFRAIM mengeluarkan usus dan darah sehingga korban mencoba melarikan diri namun terjatuh, setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri ;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* nomor : T.400.7.2.3/034/BLUD-PKM.KAUBUN dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama EFRAIM MBEI dengan hasil pemeriksaan
 - a. Laki-laki berumur empat puluh tiga tahun datang dalam keadaan sadar penuh diantar keluarga ;
 - b. keadaan umum tampak sakit berat, tekanan darah sembilan puluh satu per tujuh puluh enam milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali semenit ;



- c. pada korban ditemukan ; luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dengan usus keluar dari luka robek.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban berjenis kelamin laki-laki dengan keadaan umum tampak sakit berat, pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek diperut sebelah kiri dengan usus keluar pada luka, pada korban dilakukan pemasangan infus, pembersihan luka, pemasangan oksigen dan dirujuk ke RS kudungga.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban EFRAIM meninggal dunia berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian nomor berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 512.05/FM.9713/X2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Halia Natalia.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana**-----

-----**DAN**-----

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa YUNOR BAUNSELE alis YUNOR anak dari GESPER BAUNSELE pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**melukai berat orang lain**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 21:00 Wita terdakwa bersama dengan saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur ke pasar malam yang ada di wilayah kec. kaubun, selanjutnya terdakwa dan saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO sempat meminum 1 (satu) botol yang baru saja dibeli bersama-sama, selanjutnya setelah selesai meminumnya terdakwa dan saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO pergi ke rumah saksi RIDSON NEONSAE yang berada di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur sembari membawa sisa 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur, sesampainya terdakwa dan saksi PATRIS LEO disana bertemu dengan saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDSON NEONSAE, saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO, saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM duduk



bersama untuk meminimum sisa 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur yang terdakwa bawa, selanjutnya sekitar pukul 23:00 wita saat lampu dipadamkan saksi PATRIS LEO dengan alasan yang tidak jelas marah-marah kepada terdakwa dan memukulkan 1 (satu) batang kayu ulin kepada terdakwa sehingga merasa marah dan langsung pulang kerumah terdakwa yakni di rumah saksi YOSTI BAUNSELE anak dari GASPER BAUNSELE yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kemudian terdakwa menyimpannya di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali menuju ke tempat saksi RIDSON NEONSAE, saksi PATRIS LEO, saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM berada dengan diikuti oleh saksi YOSTI BAUNSELE anak dari GASPER BAUNSELE, sesampainya disana terdakwa langsung melihat ada saksi RIDSON NEONSAE, saksi PATRIS LEO, kemudian terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kepada saksi PATRIS LEO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan sebelah kiri saksi PATRIS LEO sehingga saksi PATRIS LEO melarikan diri dan diamankan oleh saksi RIDSON NEONSAE, selanjutnya terdakwa menuju ke dapur rumah tempat saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM berada, setelah itu terdakwa langsung langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kepada saksi EDISON BEI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut saksi bagian kiri dan ketiak bawah sebelah kiri saksi EDISON BEI hingga mengeluarkan darah dan usus saksi EDISON BEI yang menyebabkan saksi EDISON BEI mencoba melarikan diri dengan memegang perutnya dan terjatuh

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* nomor : T.400.7.2.3/036/BLUD-PKM.KAUBUN dengan hasil pemeriksaan
 - a. Laki-laki berumur empat puluh empat tahun datang dalam keadaan tidak sadar penuh diantar keluarga ;
 - b. keadaan umum tampak sakit berat, tekanan darah tujuh puluh dua per lima puluh lima milimeter air raksa, nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit ;
 - c. pada korban ditemukan ; luka robek pada perut sebelah kiri dengan tiga belas sentimeter dengan usus keluar dan lambung yang keluar dari luka robek.
 - d. Luka robek pada perut bagian tengah memanjang dari ulu hati hingga pusat dengan ukuran lima belas centimeter.



Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama EDISON MBEI dengan keadaan umum tampak sakit berat umur tiga puluh empat tahun, dalam pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka robek di perut sebelah kiri dengan usus dan lambung yang keluar pada luka dan luka robek pada perut bagian tengah, pada korban dilakukan pemasangan infus, pemasangan oksigen, pembersihan luka dan dirujuk ke RS kudungga sangatta;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUH Pidana**-----

-----**DAN**-----

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa YUNOR BAUNSELE alis YUNOR anak dari GESPER BAUNSELE pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**Penganiayaan**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 21:00 Wita terdakwa bersama dengan saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur ke pasar malam yang ada di wilayah kec. kaubun, selanjutnya terdakwa dan saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO sempat minum 1 (satu) botol yang baru saja dibeli bersama-sama, selanjutnya setelah selesai meminumnya terdakwa dan saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO pergi ke rumah saksi RIDSON NEONSAE yang berada di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur sembari membawa sisa 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur, sesampainya terdakwa dan saksi PATRIS LEO disana bertemu dengan saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDSON NEONSAE, saksi PATRIS LEO anak dari OBET LEO, saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM duduk bersama untuk minum sisa 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur yang terdakwa bawa, selanjutnya sekitar pukul 23:00 wita saat lampu dipadamkan saksi PATRIS LEO dengan alasan yang tidak jelas marah-marah



kepada terdakwa dan memukulkan 1 (satu) batang kayu ulin kepada terdakwa sehingga merasa marah dan langsung pulang kerumah terdakwa yakni di rumah saksi YOSTI BAUNSELE anak dari GASPER BAUNSELE yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kemudian terdakwa menyimpannya di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali menuju ke tempat saksi RIDSON NEONSAE, saksi PATRIS LEO, saksi EDISON BEI dan korban EFRAIM berada dengan diikuti oleh saksi YOSTI BAUNSELE anak dari GASPER BAUNSELE, sesampainya disana terdakwa langsung melihat ada saksi RIDSON NEONSAE, saksi PATRIS LEO, kemudian terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kepada saksi PATRIS LEO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan sebelah kiri saksi PATRIS LEO sehingga saksi PATRIS LEO melarikan diri dan diamankan oleh saksi RIDSON NEONSAE ;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* nomor: T.400.7.2.3/047/BLUD-PKM.KAUBUN dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Laki-laki berumur dua puluh lima tahun menggunakan baju abu-abu lengan pendek dan celana panjang hitam datang dalam keadaan sadar penuh;
 - b. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus tiga puluh empat per delapan puluh satu milimeter air raksa, nadi seratus sembilan kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit;
 - c. Pada korban ditemukan: luka robek lengan kiri yang telah dijahit tiga jahitan berukuran panjang empat koma lima centimeter.

Kesimpulan

kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian lengan kiri yang telah dijahit tiga jahitan berukuran panjang empat koma lima meter;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PATRIS LEO ANAK DARI OBET LEO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23:00 Wita di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur;
- Bahwa awal mulanya Saksi rencana ke rumah kakak Saksi. Lalu Saksi dipanggil sama om Anton untuk singgah minum bersama sambil cerita-cerita di Rumah Ridson. Saat itu ada Ridson, Saksi, om Anton dan Edison. Setelah itu Terdakwa datang menghampiri kami, lalu putar balik kembali lagi ke rumahnya dan menyampaikan ke kakaknya Yosti Baunsele bahwa Saksi telah memukul Terdakwa. Kemudian Yosti Baunsele datang dan marah-marah sama Saksi, lalu Saksi katakan "Bagaimana Saksi sempat memukul Terdakwa? padahal saat Terdakwa datang Saksi tidak sempat berdiri." Setelah itu Terdakwa datang dan langsung menikam Saksi menggunakan pisau yang mengenai lengan bagian kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat berantam dengan Terdakwa karena sudah ditolong ke rumah kakak Saksi di samping rumah Bapak Sela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa karena Saksi sudah dibawa masuk ke rumah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi bersama Terdakwa membeli minuman. Saksi hanya sama Om Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi dirawat selama 2 minggu;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi **Patris Leo anak dari Obet Leo**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **EDISON BEI ANAK DARI THOMAS BEI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi Korban atas penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Yunor;
- Bahwa Saksi melihat saat Saudara Petris ditusuk. Saat itu posisi Saksi di depan bersama dengan Saudara Petris;
- Bahwa setelah Saudara Petris ditusuk, Terdakwa menuju ke arah Efraim dan menusuk bagian perut Saudara Efraim dan Saudara Efraim terjatuh, lalu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lanjut menusuk Saksi di bagian perut Saksi bagian kiri sehingga mengeluarkan darah dan usus;

- Bahwa Saksi ditusuk sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi juga sekarat saat itu dan terjatuh;
- Bahwa Saksi dirawat selama 1 minggu di Rumah sakit Kudungga atas kejadian tersebut;
- Bahwa sekarang ini Saksi sudah baik;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi **Edison Bei anak dari Thomas Bei**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **RIDSON NEONSAE ALS SON ANAK DARI MARTINUS NEONSAE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian Saksi mendengar ada orang yang berteriak dari rumah Terdakwa lalu kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa saat kembali ke rumah Saksi melihat Saudara Edison dan Efraim yang sudah tergeletak dan terluka. Kemudian Saksi sempat berteriak tolong dan ikut pingsan;
- Bahwa ada security perusahaan yang menolong Korban saat Saksi pingsan;
- Bahwa ada 3 Korban dari perbuatan Terdakwa yaitu : Saudara Patris, Edison, dan Efraim (yang meninggal dunia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Ridson Neonsae Als Son Anak Dari Martinus Neonsae**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Yosina Kamlasi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah kejadian, saat suami Saksi Saudara Edison sudah tergeletak dan mau dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu Saksi melihat banyak darah di TKP;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa karena dia kabur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Yosina Kamlasi**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Korban (Saudara Patris, Edison, dan Efraim) sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh Para Korban karena Terdakwa belum mengganti utang Terdakwa. Kemudian Terdakwa balas memukul Patris, lalu Terdakwa dipukul rame-rame oleh Para Korban;
- Bahwa Terdakwa baru membeli pisau itu dan habis berburu babi hutan;
- Bahwa pada malam dan hari yang sama sebelum kejadian, Terdakwa dipukul oleh Saudara Patris dan Efraim. Mereka memukul Terdakwa pukul 23.00 WITA. Setelah Terdakwa dipukul Terdakwa langsung balik rumah dan mengambil pisau tersebut;
- Bahwa saudara Patris yang lebih dahulu Terdakwa tusuk. Setelah itu Efraim datang mukul Terdakwa, sehingga Terdakwa menusuk Efraim di bagian perut kiri Efraim. Setelah itu Terdakwa menusuk Saudara Edison;
- Bahwa Terdakwa menusuk Efraim hanya 1 kali;
- Bahwa utang Terdakwa sebesar Rp1.500.000;
- Bahwa kakak Terdakwa tidak ikut menusuk Para Korban. Terdakwa terlebih dahulu datang baru kemudian Kakak Terdakwa yang datang;
- Bahwa Terdakwa kabur setelah kejadian. Nanti jam 3 baru Terdakwa serahkan diri ke polisi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke tempat kejadian tidak sampai 1 km;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula melampirkan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Kematian No : 512.05/FM.9713/X2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Halia Natalia.
- Surat Visum et repertum nomor : T.400.7.2.3/036/BLUD-PKM.KAUBUN.
- Surat Visum et repertum nomor : T.400.7.2.3/047/BLUD-PKM.KAUBUN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah parang dengan panjang $\pm$ 1 (satu) meter, berbentuk model samurai dengan gagang bentuk lurus dan pada salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing dengan sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat tali pengikat / tali sandang;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek kaos warna abu-abu motif garis hitam;
- 1 (Satu) Lembar celana panjang jeans merk Levi's 501 warna abu-abu terdapat bercak darah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur datang ke rumah saksi Ridson kemudian Terdakwa tanpa berbicara langsung pulang ke rumahnya, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ridson bersama dengan kakaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Patris Leo "PATRIS KAMU ADA PUKUL YUNOR KAH" Saksi menjawab "SAKSI TIDAK ADA PUKUL YUNOR" tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi lalu menusuk saksi menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih akan tetapi saat itu Saksi Patris Leo sempat melihat Terdakwa dan Saksi Patris Leo menghindari menggunakan tangan Saksi Patris sehingga mengenai bagian lengan sebelah kiri saksi Patris Leo lalu saksi Patris Leo melarikan diri dan diamankan oleh saksi Ridson Neonsae;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* nomor : T.400.7.2.3/047/BLUD-PKM.KAUBUN saksi Patris Leo mengalami luka robek pada bagian lengan kiri yang telah dijahit tiga jahitan berukuran panjang empat koma lima meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur rumah tempat saksi Edison Bei dan korban Efraim berada, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kepada saksi Edison Bei sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut saksi bagian kiri dan ketiak bawah sebelah kiri saksi Edison Bei hingga mengeluarkan darah dan usus saksi Edison Bei yang menyebabkan saksi Edison Bei mencoba melarikan diri dengan memegang perutnya dan terjatuh;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* nomor : T.400.7.2.3/036/BLUD-PKM.KAUBUN saksi Edison Bei mengalami luka robek di perut sebelah kiri dengan usus dan lambung yang keluar pada luka dan luka robek pada perut bagian tengah, pada korban dilakukan pemasangan infus, pemasangan oksigen, pembersihan luka dan dirujuk ke RS kudungga sangatta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengejar korban EFRAIM dan langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kepada korban EFRAIM sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut bagian sebelah kiri korban EFRAIM hingga korban EFRAIM mengeluarkan usus dan darah sehingga korban mencoba melarikan diri namun terjatuh, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* nomor : T.400.7.2.3/034/BLUD-PKM.KAUBUN EFRAIM MBEI mengalami didapatkan luka robek diperut sebelah kiri dengan usus keluar pada luka, pada korban dilakukan pemasangan infus, pembersihan luka, pemasangan oksigen dan dirujuk ke RS kudungga;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban EFRAIM meninggal dunia berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian nomor berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 512.05/FM.9713/X2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Halia Natalia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **YUNOR BAUNSELE ALIAS YUNOR ANAK DARI GESPER BAUNSELE** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur pasal ini yakni Terdakwa telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui dimana tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dimana jenis kesengajaan ini adalah *dolus repentinus* atau *impetus* yaitu kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul seketika dengan memperhatikan situasi dan kondisi tanpa adanya rencana terlebih dahulu. Hal inilah yang membedakan pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang jenis kesengajaannya adalah beruoa *dolus premeditatus* yaitu kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan dakwaan primair yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang di tandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur datang ke rumah saksi Ridson kemudian Terdakwa tanpa berbicara langsung pulang ke rumahnya, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ridson bersama dengan kakaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengejar korban EFRAIM dan langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kepada korban EFRAIM sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut bagian sebelah kiri korban EFRAIM hingga korban EFRAIM mengeluarkan usus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah sehingga korban mencoba melarikan diri namun terjatuh, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* nomor : T.400.7.2.3/034/BLUD-PKM.KAUBUN EFRAIM MBEI mengalami didapatkan luka robek diperut sebelah kiri dengan usus keluar pada luka, pada korban dilakukan pemasangan infus, pembersihan luka, pemasangan oksigen dan dirujuk ke RS kudungga;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban EFRAIM meninggal dunia berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian nomor berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 512.05/FM.9713/X2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Halia Natalia

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka telah diketahui yakni Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Efraim dengan menusukan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut bagian sebelah kiri korban EFRAIM hingga korban EFRAIM mengeluarkan usus dan darah sehingga mengakibatkan korban Efraim meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **354 ayat (1) KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu diatas dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang tersebut;

Ad.2 Unsur **dengan sengaja melukai berat orang lain**;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur datang ke rumah saksi Ridson kemudian Terdakwa tanpa berbicara langsung pulang ke rumahnya, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ridson bersama dengan kakaknya;

Menimbang, bahwa dimana Terdakwa menuju ke dapur rumah tempat saksi Edison Bei dan korban Efraim berada, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih kepada saksi Edison Bei sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut saksi bagian kiri dan ketiak bawah sebelah kiri saksi Edison Bei hingga mengeluarkan darah dan usus saksi Edison Bei yang menyebabkan saksi Edison Bei mencoba melarikan diri dengan memegang perutnya dan terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* nomor : T.400.7.2.3/036/BLUD-PKM.KAUBUN saksi Edison Bei mengalami luka robek di perut sebelah kiri dengan usus dan lambung yang keluar pada luka dan luka robek pada perut bagian tengah, pada korban dilakukan pemasangan infus, pemasangan oksigen, pembersihan luka dan dirujuk ke RS kudungga sangatta ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka diketahui Terdakwa telah dengan sengaja melukai berat orang lain yakni saksi Edison Bei'

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja melukai berat orang lain**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan berat** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Barangsiapa**;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu diatas dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang tersebut;

Ad.2. Unsur **penganiayaan**;

Menimbang bahwa undang-undang ternyata tidak memberikan apa yang diartikan sebagai “penganiayaan”, tetapi merujuk kepada pendapat R. Soesilo dalam buku yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, halaman 245, dengan berpedoman pada Yurisprudensi bahwa yang diartikan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Termasuk pula dalam pengertian “penganiayaan” adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa pengertian “sengaja”, “kesengajaan”, “dengan sengaja”, atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, maksudnya adalah yang dikehendaki adalah perbuatan-perbuatannya, sedangkan yang diketahui hanyalah keadaan-keadaannya yang dalam hukum pidana “*Kesengajaan*” sendiri mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan atau disebut dengan “*dolus directus*”, maksudnya perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), maksudnya adanya akibat yang tidak diinginkan dari perbuatan si pembuat, tetapi hal itu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama si pembuat, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari si pembuat.



- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa delik penganiayaan yang diatur dalam undang-undang adalah delik materiil, yaitu delik yang baru dapat dianggap sudah terjadi dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka yang dirasakan oleh orang lain telah terjadi. Dalam undang-undang tidak dirumuskan secara tegas perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan, oleh karena penganiayaan itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Mess PT. Tridaya E.01 RT.01/00 Desa Pengadaan Baru Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur datang ke rumah saksi Ridson kemudian Terdakwa tanpa berbicara langsung pulang ke rumahnya, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ridson bersama dengan kakaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Patris Leo "PATRIS KAMU ADA PUKUL YUNOR KAH" Saksi menjawab "SAKSI TIDAK ADA PUKUL YUNOR" tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi lalu menusuk saksi menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih akan tetapi saat itu Saksi Patris Leo sempat melihat Terdakwa dan Saksi Patris Leo menghindar menggunakan tangan Saksi Patris sehingga mengenai bagian lengan sebelah kiri saksi Patris Leo lalu saksi Patris Leo melarikan diri dan diamankan oleh saksi Ridson Neonsae;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* nomor : T.400.7.2.3/047/BLUD-PKM.KAUBUN saksi Patris Leo mengalami luka robek pada bagian lengan kiri yang telah dijahit tiga jahitan berukuran panjang empat koma lima meter;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka diketahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Patris Leo menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah dan putih sehingga menyebabkan saksi Patris Leo mengalami luka robek pada bagian lengan kiri yang telah dijahit tiga jahitan berukuran panjang empat koma lima meter;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang LK 25 centimeter dan ujungnya runcing dan terbuat dari besi gagang melengkung dan dililit lakban warna kuning serta sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna kuning dan hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans biru merek X-GOSS
- 1 (satu) kemeja lengan panjang warna hijau dengan merek quicksilver

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian kepada korban Sdr. EFRAEM (almarhum) ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat kepada saksi EDISON BEI;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka kepada saksi PATRIS LEO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 354 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNOR BAUNSELE ALIAS YUNOR ANAK DARI GESPER BAUNSELE** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan dan penganiayaan berat dan penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang LK 25 centimeter dan ujungnya runcing dan terbuat dari besi gagang melengkung dan dililit lakban warna kuning serta sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna kuning dan hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans biru merek X-GOSS
 - 1 (satu) kemeja lengan panjang warna hijau dengan merek quicksilver
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiarta Trilaksana, S.H sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sgt.